МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 10 дугаар сарын 14 № 03/51 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ
ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА Б. НАНДИНБОЛОР ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.4, 25.1.6 дахь заалтыг үндэслэн Сүхбаатар аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын албаа хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ажлын байрны дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг тус газрын албаа хаагчдаас санал асуулга авах, холбогдох удирдлагуудтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, тайлбар мэдээлэл авах, байгууллагын орчин нөхцөл байдал, шаардлагатай бичиг баримтад дүн шинжилгээ хийх зэргээр явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт “Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй”, мөн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6-д “...гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй” гэж тус тус заасан.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/96 дугаар тушаалаар батлсан “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.9-д “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь ажлын байранд аливаа төрлийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, түүнээс ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн хичээл, сургалт, бусад арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулна”, 3.10-д “Ажлын байран дахь дарамтын талаарх гомдлыг Ерөнхий газрын даргад гаргах бөгөөд гомдлыг Хяналт шалгалтын газар шалган нууцлалыг хангаж, гомдолд дурдсан асуудал үндэслэлтэй байвал “Ёс зүйн хороо”-оор хэлэлцүүлэх, үндэслэл тогтоогдохгүй байвал гомдол гаргагчид хариуг хүргүүлнэ, 5 дугаар зүйлийн 5.8-д “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан нь бусдад ажлын байран дахь бүх хэлбэрийн хууль бус дарамт шахалт үзүүлэх, ялгавартай хандахыг хориглоно.” гэсэн заалтыг дотоод журамд тодорхой зохицуулсан нь сайшаалтай байна.

15007019

Гэвч байгууллагын мэдээллийн самбарт аливаа төрлийн гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулаагүй байна.

2. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлд "Энэхүү пактад оролцогч улсууд хүн бүр хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад тохирсон ажлын нөхцлийг бүрдүүлэх үүрэгтэй", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад аливаа хэлбэрээр дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглосон. Мөн тус байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын 5 дугаар зүйлийн 5.9-д "Алба хаагч "Цэргийн дүрэмт хувцас өмсөх дүрэм"-д заасны дагуу ажлын цагаар дүрэмт хувцас өмсөх бөгөөд зориулалтын бус содон хэв маяг, загварын хувцас өмсөхийг хориглоно. Төрийн албаны ажил үүргийн шаардлагаар ажил хэрэгч хувцас, жирэмсэн эмэгтэй биеийн онцлогт тохирсон хувцас өмсөж болно" гэжээ.

Гомдол гаргагчаас "...би хүүхэд төрүүлсэнээс хойш 16 жилийн дараа 2023 оны 3 дугаар сард жирэмсэн болсон. Тэр үеэр газрын нийт алба хаагчдаар жагсаалын бэлтгэл хийлгэж байсан. Би жирэмсэн болсон тул жагсаалын бэлтгэлд оролцуулахгүй байх талаар дэд дарга бөгөөд цагдан хорих байрын даргад хүсэлт гаргасан боловч миний тайлбарыг авч хэлэлцэлгүйгээр намайг жагсаалд оруулж алхуулсны улмаас мөн оны 03 дугаар сард хүүхэд маань өсөлтгүй болж, авхуулсан. Мөн тэрээр 2024 онд дахин жирэмсэн болсон талаар газрын дарга Ц.Жавхлантөгс, дэд дарга М.Батмөнх нарт хэлсэн. 2024 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр дэд дарга М.Батмөнх жагсаалын бэлтгэл хийнэ гэж алба хаагчдыг жагсаахад намайг заавал ирж жагс, наадах гутлаа соль гэсэн шаардлага тавьсан. Надад өсгийтэй гутал байгаа, өөр гутал байхгүй гэхэд гарч ирээд жагс гэж дуудсаар байгаад жагсаалд оруулан хөл тавиулан алхуулсан бөгөөд жагсаал дунд миний даралт ихсэн, алхаж чадалгүй жагсаалаас гарсан. Түүнээс шалтгаалан биеийн байдал муудаж, 2024 оны 04 дүгээр сарын 17-ний өдрөөс 24-ний өдөр хүртэл 5 хоногийн акт авсан боловч цалин дутуу бодсон" гэх тайлбарыг Комисст өгчээ.

Хэдийгээр тус байгууллага нь төрийн тусгайлсан чиг үүрэг бүхий төрийн цэргийн байгууллага хэдийч эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрхэд хүндэтгэлтэй хандаж, тэдний биологийн өвөрмөц хэрэгцээг ойлгож ажиллах шаардлагатай байна.

3. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлийн I-д "цалин хөлсийг шударгаар тогтоох, аливаа ялгаваргүйгээр адил үнэлгээтэй хөдөлмөрт тэгш цалин олгох, чингэхдээ тухайлбал эмэгтэйчүүдэд эрэгтэйчүүдээс доргүй хөдөлмөрлөх нөхцлийг бий болгох, тэдний адил хөдөлмөрт нь тэгш цалин хөлс олгох", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт "Ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангуулах, цалин хөлс авах, амрах эрхтэй", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 119 дүгээр зүйлийн 119.5-д "Хуульд заасны дагуу ажилтны цалин хөлснөөс суутгал хийх тохиолдолд ажилтанд урьдчилан мэдэгдэнэ" гэж тус тус заажээ.

Тус ангийн санхүүд "Энэрэлт ачтан" өрхийн эмнэлгээс гомдол гаргагчид олгосон 2024 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх 3 хоногийн магадлагаа, мөн оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 24-ний өдрийг хүртэлх ажлын 5 хоногийн магадлагаа, мөн оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 11 хоног эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн талаарх баримт материал цаасан

хэлбэрээр ирсэн байна. Мөн гомдол гаргагчид олгосон 04 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 24-ний өдрийг хүртэлх ажлын 5 хоногийн эмнэлгийн магадлагааг үндэслэн түүнийг цагийн бүртгэлд өвчтэй гэж бүртгэсэн боловч цалинг хасаж олгосон байна. Энэ талаар ангийн санхүүгийн ажилтнуудаас тодруулахад эмчийн магадлагаа нь цахим системээр ирээгүй тул цалинг бодох боломжгүй гэх тайлбарыг Комисст өгсөн.

Сүхбаатар аймгийн "Энэрэлт ачтан" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч М.У "...Үзлэгээр тонус ихтэй, жирэмсний хяналтын эхний сартай 04 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийг дуустал хугацаанд 7 хоногийн акт олгож, товлолын үзлэгтээ хамрагдаж хэвтрийн дэглэм сахихыг зөвлөсөн. 7 хоногийн дараа эмнэлгийн магадлагааг нь health.gov.mn программд шивсэн боловч хэд хоногийн дараа П.У утсаар холбогдон акт нь нягтлан бодогчид харагдахгүй байгаа тухай хэлэхэд нь "манай дээр шивэлт хийгдэж хэвийн харагдаж байна. Нягтлан бодогчоо программаа шалга эсвэл нийгмийн даатгалаас асуу" гэж хэлсэн. Би аймгийн нийгмийн даатгалын байцаагчаас тодруулахад хүчний байгууллага нийгмийн даатгал төлдөггүй учраас манайд ирдэггүй гэж хариулсан." гэх тайлбарыг өгсөн.

Дээрхээс дүгнэхэд Гомдол гаргагч П.У-д 04 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийг дуустал хугацаанд 7 хоногийн акт "Энэрэлт ачтан" өрхийн эрүүл мэндийн төв олгосон, тус газрын алба хаагчдын цагийн бүртгэлд 04 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийг дуустал хугацаанд өвчтэй байсан гэж тэмдэглэгдсэн зэргээс үзэхэд өвчтэй байсан нь тогтоогдож байна.

Иймд П.У-ын өвчтэй байсан хугацааны 5 өдрийн цалин хассан асуудлыг нягтлан шалгаж, тухайн цалинг нөхөн олгох асуудлыг шийдвэрлэх нь зүйтэй байна.

4. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх" үүргийг ажил олгогчид хүлээлгэсэн.

Тус газрын 2024 оны эхний хагас жилд алба хаагчдад чадавхжуулах сургалт зохион байгуулсан ажлын тайлантай танилцахад байгууллагын шинээр томилогдсон алба хаагчдыг дадлагажуулах сургалт, сэтгэл зүй, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, гадаад хэлний мэдлэг олгох, үндэсний Монгол бичгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт, цахим сургалт гэсэн чиглэлээр хийж, тайлагнасан хэдий ч тайланд 2023 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 10:25 цагт "Хүний эрхийн тухай ойлголт" гэсэн сэдвээр 30 минут, 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10:25 цагт "ШШГБ-ын алба хаагч болон хоригдсон этгээдийн эрх, үүрэг" гэсэн сэдвээр 1 цагийн сургалт тус тус зохион байгуулжээ. Харин ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, нөлөөллийн ажлын талаар тусгагдаагүй байна. Хяналт шалгалтын хүрээнд авсан санал асуулгад оролцогчдын 45 хувь нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн талаар мэдлэг олгох сургалтыг ажил олгогчийн зүгээс зохион байгуулаагүй гэж хариулжээ.

Иймд алба хаагчдын хүний эрхийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын талаарх ойлголт, хүний эрхийн боловсрол, мэдрэмж,

соёлыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хүний эрхийн мэдлэг олгох сургалтыг ажил олгогчийн зүгээс зохион байгуулах шаардлагатай байна.

Дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээ авах зөвлөмж хүргүүлж байна. Үүнд:

1. П.У-ын өвчтэй байсан хугацааны 5 өдрийн цалин хассан асуудлыг нягтлан шалгаж, тухайн цалинг нөхөн олгох асуудлыг шийдвэрлэх;
2. Алба хаагч жирэмсэн болсон зэрэг нөхөн үржихүйн хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас үүссэн асуудлыг удирдлагад мэдэгдэх, чөлөө олгох, анги, газрын нэгдэлт, жагсаалын бэлтгэлд хэрхэн хамруулах асуудлыг журамлах, эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрхэд хүндэтгэлтэй хандах;
3. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын талаарх ойлголт, хүний эрхийн боловсрол, мэдрэмж, соёлыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, ажлын байрны дарамт, хүчирхийллээс ангид орчин бүрдүүлж ажиллах, удирдах албан тушаалтан аливаа шийдвэр гаргахдаа жендерийн мэдрэмжтэй хандахыг нийт удирдах албан тушаалтнуудад анхааруулах;
4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт заасан хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртсөн талаар гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах, энэ талын мэдээлэл сурталчилгааг идэвхижүүлэн, хяналт тавьж ажиллах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан бөгөөд зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ